

Deveres de Cuidado dos Provedores e Prazos de Remoção de Conteúdo

Análise baseada na Jurisprudência do STF (REs 1.037.396 e 1.057.258) e na Regulamentação dos Decretos de 2026 (Decretos nº 12.975/2026 e nº 12.976/2026)

Nota / Autoria: Emerson Wendt

Parte I: Deveres de Cuidado dos Provedores de Aplicação

A partir do julgamento do Supremo Tribunal Federal (STF nos REs 1.037.396 e 1.057.258 — Temas 987 e 533) e da regulamentação fixada pelo Decreto nº 12.975/2026 e pelo Decreto nº 12.976/2026, os provedores de aplicações de internet passaram a responder sob um regime reforçado de deveres de cuidado.

1. Dever Proativo de Cuidado contra Conteúdos Ilícitos Graves (Falha Sistêmica)

Os provedores de aplicações devem atuar com diligência, transparência e proatividade para prevenir e indisponibilizar imediatamente conteúdos que envolvam o rol taxativo de crimes graves:

- **1.** Atos e condutas antidemocráticas (arts. 286, parágrafo único, 359-L, 359-M, 359-N, 359-P e 359-R do Código Penal);
- **2.** Crimes de terrorismo ou atos preparatórios (Lei nº 13.260/2016);
- **3.** Induzimento, instigação ou auxílio a suicídio ou à automutilação (art. 122 do CP);
- **4.** Incitação à discriminação/homofobia/transfobia por raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, sexualidade ou identidade de gênero (Lei nº 7.716/1989);
- **5.** Crimes contra a mulher em razão do sexo feminino e propagação de ódio contra mulheres (Lei Maria da Penha, Lei nº 10.446/02, Lei nº 14.192/21 e CP);
- **6.** Crimes sexuais contra vulneráveis, pornografia infantil e violações graves contra crianças e adolescentes (CP e Estatuto da Criança e do Adolescente);
- **7.** Tráfico de pessoas (art. 149-A do CP).

Avaliação e Gestão de Riscos: A responsabilidade decorre de falha sistêmica, configurada quando a plataforma deixa de adotar medidas preventivas e de remoção adequadas, conforme o estado da técnica, para inibir a circulação massiva dessas condutas. Há ainda o dever de monitorar, identificar e gerir ativamente os riscos sistêmicos criados ou amplificados pelo funcionamento do serviço.



2. Deveres Específicos de Proteção de Mulheres e Violência Digital (Decreto nº 12.976/2026)

- **Remoção de Conteúdo Íntimo em até 2 horas:** Indisponibilizar a exibição não autorizada de conteúdo íntimo (fotos, vídeos ou áudios com nudez/sexo, inclusive gerados por Inteligência Artificial) no prazo máximo de duas horas após notificação feita pela vítima, representante legal ou órgãos legitimados (Polícia, MP e Defensoria Pública).
- **Marcação Digital e Bloqueio de Reenvio:** O conteúdo íntimo removido deve ser marcado digitalmente para impedir e bloquear automaticamente o seu reenvio para a plataforma.

- **Mitigação de Alcance de Ofício (Assédio Coordenado):** Agir de ofício (sem necessidade de denúncia) para reduzir tempestivamente o alcance e a visibilidade de ataques coordenados contra mulheres em redes sociais, com prioridade para casos de violência política ou atuantes públicas/jornalistas.
- **Salvaguardas para Inteligência Artificial:** Proibição de gerar/modificar conteúdo íntimo por IA e dever de implementar trava e bloqueio técnico para barrar solicitações dessas imagens/sons.

3. Deveres de Remoção por Notificação Extrajudicial e Controle de Replicantes

- **Notificação Extrajudicial Direta:** Para crimes ou atos ilícitos em geral e para contas inautênticas/falsas, os provedores respondem civilmente se, após notificação extrajudicial, não indisponibilizarem o conteúdo (exceção feita aos crimes contra a honra isolados, que continuam exigindo ordem judicial).
- **Bloqueio de Replicantes sem Nova Ordem Judicial:** Caso uma ofensa já tenha sido reconhecida por decisão judicial, todas as plataformas devem remover retransmissões/publicações com conteúdo idêntico a partir de simples notificação, sem exigir novas ações judiciais.
- **Prazos Emergenciais:** Prazo de 6 horas para remover conteúdos manifestamente ilegais ou de 24 horas para outros atos de violência contra a mulher.

4. Deveres em Anúncios, Impulsionamentos e Redes Artificiais (Robôs/Chatbots)

- **Vedações na Contratação:** Impedir a contratação de anúncios ou impulsionamentos pagos que contenham ilícitos.
- **Presunção de Responsabilidade:** Presume-se a responsabilidade da plataforma quando o conteúdo ilícito for veiculado em anúncio, impulsionamento pago ou espalhado por redes artificiais (robôs ou chatbots).
- **Guarda de Registros e Publicidade Enganosa:** Guardar por 1 ano as informações de cada anúncio/impulsionante e indisponibilizar publicidade enganosa, abusiva ou fraudulenta após notificação de órgãos de defesa do consumidor ou AGU.

5. Deveres de Transparência, Autorregulação, Devido Processo e Canais de Atendimento

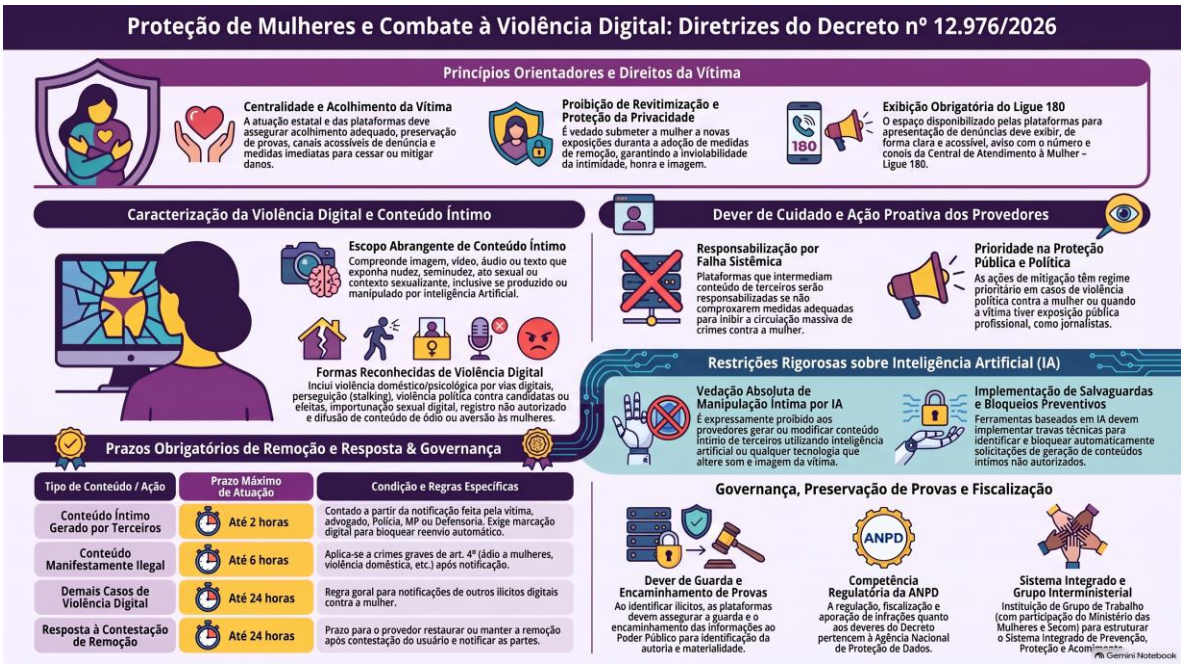
- **Canais Permanentes e Destacados de Denúncia:** Manter canais eletrônicos acessíveis para receber denúncias de usuários e não usuários, exibindo de forma visível o número da Central de Atendimento à Mulher – Ligue 180 nos formulários sobre violência de gênero.
- **Garantia do Devido Processo e Notificação do Usuário:** Informar fundamentadamente tanto o notificante quanto o criador do conteúdo sobre a remoção ou manutenção, garantindo meios internos para contestação e recurso.
- **Autorregulação e Relatórios Anuais:** Publicar regras de termos de uso e disponibilizar relatórios anuais de transparência detalhando ações de moderação, notificações recebidas e anúncios.

6. Sede e Representante Legal Obrigatório no Brasil

As plataformas estrangeiras que operam no Brasil devem manter sede e representante legal (pessoa jurídica) no país, com plenos poderes para responder nas esferas administrativa e judicial, cumprir ordens da justiça, prestar esclarecimentos sobre algoritmos/moderação e responder por multas e sanções financeiras.

7. Guarda de Dados Tecnológicos e Comunicação com Autoridades

- **Guarda de IP e Porta Lógica:** O dever de guarda de registros de IP passa a abranger obrigatoriamente a porta lógica de origem, de forma autônoma por cada provedor, sem necessidade de pedido judicial prévio.
- **Preservação e Encaminhamento de Provas:** Identificada a ocorrência de crimes nas plataformas, os dados de autoria e materialidade devem ser preservados e enviados diretamente aos órgãos do Poder Público.



Parte II: Detalhamento da Diferença de Prazos entre Notificações de Violência contra a Mulher e Conteúdos em Geral

A regulamentação dos Decretos de 2026 e a tese fixada pelo STF estabeleceram um regime diferenciado de prazos e procedimentos para a indisponibilização de conteúdos, variando conforme a gravidade, a natureza do ilícito e a proteção específica conferida às mulheres.

1. Prazos para Notificações de Violência contra a Mulher (Decreto nº 12.976/2026)

O regramento relativo à violência digital contra a mulher estabeleceu prazos expressos e exatos contados a partir do recebimento da notificação:

- **Conteúdo Íntimo Não Autorizado (Fotos, Vídeos, Áudios ou IA):** Prazo máximo de até 2 horas para a indisponibilização. A notificação pode ser feita pela vítima, seu representante legal ou órgãos legitimados (como Polícia, Ministério Público e Defensoria Pública).
- **Conteúdo Manifestamente Ilegal (Crimes Graves contra a Mulher):** Prazo de até 6 horas para remover ou fundamentar a manutenção nos casos de condutas graves e ilícitos previstos no art. 4º do Decreto.
- **Demais Casos de Violência contra a Mulher:** Prazo de até 24 horas para a adoção de providências.

- **Análise de Contestação:** Recebida a contestação do usuário que teve o conteúdo removido, a plataforma dispõe do prazo de até 24 horas para restaurar/remover o material e notificar as partes.
- **Ataques Coordenados e Assédio Digital:** Independe de notificação prévia (atuação de ofício) para adotar medidas técnicas de mitigação de alcance e visibilidade, com prioridade para violência política ou contra mulheres de visibilidade pública/jornalistas.

2. Prazos e Critérios para Conteúdos e Ilícitos em Geral (STF e Decreto nº 12.975/2026)

Para as demais situações no ambiente digital, os prazos não são fixados em quantidade estrita de horas, mas pautados pelos critérios de imediatez e tempo razoável:

- **Regra Geral de Crimes e Atos Ilícitos Extrajudiciais / Contas Falsas:** A indisponibilização deve ocorrer de forma imediata ou em tempo razoável após o recebimento de notificação privada identificando a ilicitude.
- **Crimes Graves e Falha Sistêmica:** Exige-se indisponibilização imediata e atuação proativa do provedor para evitar a circulação massiva.
- **Anúncios Pagos e Redes Artificiais (Robôs):** Presume-se a responsabilidade da plataforma, exigindo que esta atue de forma diligente e em tempo razoável para cessar a exibição, independentemente de notificação prévia.
- **Exceção para Crimes contra a Honra:** Mantém-se a exigência de ordem judicial prévia (art. 19 do MCI) para gerar a responsabilização civil da plataforma.
- **Conteúdo Replicado (Conteúdo Idêntico):** Quando um fato ofensivo já tiver sido reconhecido por decisão judicial, a remoção das retransmissões em qualquer plataforma deve ser feita a partir de simples notificação extrajudicial, sem necessidade de uma nova ordem do juiz.



Tabela Comparativa de Prazos e Modos de Atuação

Hipótese / Tipo de Conteúdo	Prazo Exigido	Mecanismo / Fundamento
Conteúdo Íntimo Não Autorizado	Até 2 horas	Notificação da vítima, rep. legal ou órgãos (Dec. 12.976/2026)
Crimes Graves contra Mulher	Até 6 horas	Notificação extrajudicial (Dec. 12.976/2026)
Demais Casos de Violência contra Mulher	Até 24 horas	Notificação extrajudicial (Dec. 12.976/2026)
Crimes Graves em Geral (Falha Sistêmica)	Imediato	Atuação proativa / notificação (STF / Dec. 12.975/2026)
Crimes contra a Honra (isolados)	Ordem Judicial	Exceção do art. 19 do Marco Civil da Internet (STF)